

職災法規常見函釋摘要彙編

資料來源：勞動部勞動法令查詢系統 laws.mol.gov.tw (解釋令函公告)

收錄函釋：20 筆 | 關鍵字：職業災害 | 篩選：補償、給付、認定等

資料截止：民國 115 年 03 月 31 日

1. 為兼顧勞工 職業災害 保險及保護法強制納保政策落實與轉銜遺屬年金之性質，第 36 條第 1 項所定投保單位應繳納金額範圍，不包含第 50

發文字號：勞動保 3 字第 1140157567 號函 日期：2025-03-28

相關法條：勞工職業災害保險及保護法 第 6、12、36、50 條 (民國 110 年 04 月 30 日)

【要旨】

為兼顧勞工 職業災害 保險及保護法強制納保政策落實與轉銜遺屬年金之性質，第 36 條第 1 項所定投保單位應繳納金額範圍，不包含第 50 條第 1 項所定之遺屬年金

【主旨】

有關投保單位未依勞工 職業災害 保險及保護法規定為所屬勞工辦理投保手續，嗣勞工遭遇職業傷病於領取失能年金期間死亡，其遺屬依規定請領遺屬年金後，保險人是否再就遺屬年金令投保單位限期繳納疑義一案，復如

【說明】

一、復責局 113 年 11 月 27 日保職補字第 11310139501 號函。二、查勞工 職業災害 保險及保護法 (下稱災保法) 第 36 條第 1 項規定，投保單位未依第 12 條規定，為符合第 6 條規定之勞工辦理投保、退保手續，且勞工遭遇職業傷病請領保險給付者，保險人發給保險給付後，應於該保險給付之範圍內，確認投保單位應繳納金額，並以 書面行政處分令其限期繳納。三、查前開規定係為督促投保單位落實災保法強制納保規定，又旨揭被保險人於領取失能年金期間死亡，該失能年金轉銜為照顧遺屬之遺屬年金，係被保險人原有請領失能年金權利之延伸。爰為兼顧災保法強制納保政策之落實與轉銜遺屬年金之性質，災保法第 36 條第 1 項所定投保單位應繳納金額之範圍，不包含同法第 50 條第 1 項所定之 遺屬年金。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=7>

2. 由農業部核發之「實際於林場經營造林撫育等林業相關之體力工作」證明文件，屬符合勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險之「林場有關認定證明文件」

發文字號：勞動保 2 字第 1130157924A 號函 日期：2025-01-16

相關法條：就業保險法施行細則 第 8 條（民國 111 年 04 月 19 日版）勞工職業災害保險及保護法施行細則 第 11 條（民國 112 年 12 月 15 日版）勞工保險條例施行細則 第 13 條（民國 114 年 01 月 06 日）

【要旨】

由農業部核發之「實際於林場經營造林撫育等林業相關之體力工作」證明文件，屬符合勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險之「林場有關認定證明文件」，雇主應依相關規定，為所僱勞工辦理參加前述保險

【主旨】

有關函報自然人雇主檢附農業部核發之實際經營林業相關工作證明文件，得否為所僱勞工申報參加勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險一案，復如

【說明】

一、復貴局 113 年 10 月 16 日保納新字第 11360268670 號函。二、依本部 113 年 11 月 22 日研商「自然人雇主僱用從事林業工作移工申報加保相關疑義」會議結論（諒達），由農業部核發之「林業工作申請引進外籍移工之雇主資格認定」函，載明「實際於林場經營造林撫育等林業相關之體力工作」，符合勞工保險條例施行細則第 13 條、勞工職業災害保險及保護法施行細則第 11 條及就業保險法施行細則第 8 條規定之「林場有關認定證明文件」。旨揭雇主應依勞工保險條例、勞工職業災害保險及保護法及就業保險法規定，為所僱勞工辦理參加勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=9>

3. 勞動部就相關勞動保險被保險人提起確認僱傭關係存在訴訟，投保單位於法院定暫時狀態處分期間投保之加保資格認定，得否以原非自願離職事由 據以申請

發文字號：勞動保 1 字第 1130157758 號函 日期：2024-08-12

相關法條：勞工保險條例 第 11、16 條（民國 110 年 04 月 28 日版）就業保險法 第 6、17 條（民國 111 年 01 月 12 日）
勞工職業災害保險及保護法 第 12 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞動部就相關勞動保險被保險人提起確認僱傭關係存在訴訟，投保單位於法院定暫時狀態處分期間投保之加保資格認定，得否以原非自願離職事由據以申請失業給付，及勞工退休金提繳等事宜涉及相關法規適用之說明

【主旨】

有關被保險人提起確認僱傭關係存在訴訟，投保單位於法院定暫時狀態處分期間投保之加保資格認定，與得否以原非自願離職事由據以申請失業給付，及勞工退休金提繳等疑義一案，復如

【說明】

一、復責局 113 年 3 月 19 日保普就字第 1136003277 1 號函。二、查勞動事件法第 49 條第 1 項規定，勞工提起確認僱傭關係存在之訴，法院認勞工有勝訴之望，且雇主繼續僱用非顯有重大困難者，得依勞工之聲請，為繼續僱用及給付工資之定暫時狀態處分。爰此，勞工經法院依上開規定裁定准予定暫時狀態處分，其與雇主就爭執之法律關係，在法院確定判決前將暫時維持不變，彼此權利義務應與原僱傭關係下相同，先予敘明。

三、有關法院定暫時狀態處分期間勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險之加保資格認定部分，依勞工保險條例第 11 條、就業保險法第 6 條及勞工職業災害保險及保護法第 12 條規定，投保單位應於其所屬勞工到職、離職之當日，列表通知保險人。依上開規定，投保單位應於勞工到職實際從事工作並獲取薪資報酬為其申報加保。至勞工如未到職，保險人取消其加保資格期間是否退還保險費，仍請依勞工保險條例第 16 條第 2 項等規定，視個案事實認定之。

四、有關後續勞工退休金處理方式，針對定暫時狀態處分雖後續經法院撤銷，惟勞工已於定暫時狀態處分期間提供勞務，或勞工未提供勞務係因雇主受領遲延所致之情形，縱勞雇間之僱傭關係已於法院撤銷後自始不存在，然依勞動事件法第 49 條第 4 項但書規定，勞工無須返還工資。爰依其相同法理，勞工於此期間提供勞務所附隨之雇主法定給付，如雇主應依法提繳之新制勞工退休金亦無需返還。本案所詢疑義，仍請依法院就個案裁判結果處置。

五、有關請領失業給付部分，按法院定暫時狀態處分為勞動事件法規範認為勞工有勝訴之望，且雇主繼續僱用非顯有重大困難時之暫時權利保護措施，非屬就業保險法第 17 條第 1 項所定之情形，爰本案無論定暫時狀態處分期間被保險人之加保資格是否取消，或是否領有薪資報酬，又依本部 106 年 12 月 19 日勞動保 1 字第 1060140552 號函釋，被保險人於確認僱傭關係存在訴訟判決確定之日起 2 年內，仍得以原非自願離職事由辦理求職登記，及依規定申請失業給付等就業保險相關給付。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=e&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&inabndn=1&recordno=14>

4. 勞動部就船員落海失蹤之勞健保投保相關事項涉及勞工保險條例、勞工職業保險及保護法及其施行細則相關適用規定之說明業災

發文字號：勞動保 2 字第 1130157618 號函 日期：2024-06-11

相關法條：勞工保險條例 第 9 條（民國 110 年 04 月 28 日版）勞工職業災害保險及保護法施行細則 第 13 條（民國 112 年 12 月 15 日版）勞工職業災害保險及保護法 第 29、55 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞動部就船員落海失蹤之勞健保投保相關事項涉及勞工保險條例、勞工職業保險及保護法及其施行細則相關適用規定之說明業災

【主旨】

所詢船員落海失蹤之勞健保投保相關疑義一案，就涉及本部主管勞工保險、勞工職業災害保險部分，復如

【說明】

一、復貴公司 113 年 4 月 12 日偉字第 113041012 號函。二、查勞工職業災害保險及保護法（下稱災保法）已自 111 年 5 月 1 日施行，勞工保險條例（下稱勞保條例）有關職業災害保險規定，除該法另有規定外，自災保法施行之日起，不再適用，先予敘明。

三、有關失蹤勞工參加勞工保險、勞工職業災害保險疑義，按該二保險均係在職保險性質，受僱勞工如有勞保條例第 9 條所定無法實際提供勞務情形（如：因普通傷病留職停薪，未超過 1 年），得繼續參加勞工保險。案詢失蹤勞工與雇主間之僱傭關係仍然存在，為保障失蹤勞工及其遺屬之保險權益，並兼顧勞雇雙方保費負擔能力，投保單位得比照勞保條例第 9 條規定，繼續為失蹤勞工加保勞工保險；又考量勞工於失蹤期間無法繼續提供勞務，尚無職業災害保險保障需求，投保單位得比照災保法施行細則第 13 條第 2 款規定為其辦理勞工職業災害保險退保。

四、至勞工如退保，是否影響遺屬請領失蹤給付或死亡給付權益乙節，依災保法第 55 條規定略以，被保險人於作業中遭遇意外事故致失蹤，自失蹤之日起發給失蹤給付。另被保險人受死亡宣告裁判確定死亡，其遺屬得依規定請領死亡給付。據此，失蹤勞工經退保後，其遺屬得依前開規定請領失蹤給付及死亡給付。另依災保法第 29 條第 2 項規定略以，被保險人發生死亡保險事故，遺屬同時符合勞工保險、勞工職業災害保險或國民年金保險之給付條件時，僅得擇一請領。

五、案詢疑義，應視個案情形依上開規定及說明辦理。至所詢全民健康保險相關疑義，建請洽詢衛生福利部中央健康保險署。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=15>

5. 符合勞工 職業災害 保險及保護法第 6 條規定勞工，於投保單位補辦理投保手續當日遭遇職業傷病請領保險給付者，應依同法第 36 條規定令投保

發文字號：勞動保 3字第 1130157505 號函 日期：2024-01-10

相關法條：勞工保險條例 第 11 條（民國 110 年 04 月 28 日版）勞工職業災害保險及保護法 第 6、12、36 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

符合勞工 職業災害 保險及保護法第 6 條規定勞工，於投保單位補辦理投保手續當日遭遇職業傷病請領保險給付者，應依同法第 36 條規定令投保 單位限期繳納給付金額

【主旨】

有關符合勞工 職業災害 保險及保護法（下稱災保法）第 6 條規定之勞工，於投保單位補辦理投保手續當日遭遇職業傷病請領保險給付者，是否應 依同法第 36 條規定令投保單位限期繳納給付金額疑義案，復請查照。

【說明】

一、復責局 112 年 8 月 18 日保職補字第 11260171701 號函。二、依災保法第 6 條及第 12 條規定略以，受僱登記有案事業單位之勞工，雇主應於其到職之當日辦理參加勞工 職業災害 保險。第 36 條第 1 項規定略以，投保單位未依第 12 條規定辦理投保手續，且勞工遭遇職業傷病請領保險給付者，保險人應令投保單位限期繳納給付金額。查前開第 36 條第 1 項規定，係為防範投保單位未依規定辦理投保手續，將給付成本轉嫁由其他依法納保單位負擔之道德危險，另參 照勞工保險條例第 11 條但書規定，投保單位非於勞工到職當日申報加保，其保險效力之開始自申報加保翌日起算之成例，旨揭所詢應依 災保法第 36 條第 1 項規定，令投保單位繳納給付金額。至勞工於投保單位補辦投保手續之翌日（含）後，始遭遇職業傷病之情形，則 非該項規定之適用範圍。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=23>

6. 就業保險促進就業實施辦法第 12 條第 1 項第 1 款所定「月投保薪資」認定基準，應依「勞工保險投保薪資分級表」計算；另逾 65 歲或屬

發文字號：勞動發就字第 1120516721 號函 日期：2023-10-30

相關法條：就業保險促進就業實施辦法 第 12、17 條（民國 112 年 06 月 29 日版）就業保險法 第 5、12、40 條（民國 111 年 01 月 12 日）

【要旨】

就業保險促進就業實施辦法第 12 條第 1 項第 1 款所定「月投保薪資」認定基準，應依「勞工保險投保薪資分級表」計算；另逾 65 歲或屬就業保險法相關規定不得參加就業保險，經雇主投保勞工職業災害保險者，領取僱用安定措施薪資補貼，其「月投保薪資」認定方式亦同

【主旨】

有關就業保險促進就業實施辦法第 12 條第 1 項第 1 款所定月投保薪資之認定基準一案，請查照並轉知所屬。

【說明】

一、查「就業保險促進就業實施辦法（下稱本辦法）」係依「就業保險法（下稱本法）」第 12 條第 4 項規定授權訂定；本法第 40 條規定略以，就業保險之月投保薪資、投保薪資調整均準用勞工保險條例及其相關規定辦理。二、次查本辦法第 12 條第 1 項第 1 款規定略以，公立就業服務機構

應按被保險人於實施減班休息日前 1 個月至前 3 個月之平均「月

投保薪資」，與實施減班休息後實際協議薪資差額之百分之五十發給。另考量政府資源有限，同條項第 3 款規定，每月不得超過「勞工保險投保薪資分級表」所定最高月投保薪資，及基本工資差額之百分之五十，作為每月薪資補貼之上限。

三、綜上，考量僱用安定措施薪資補貼之立法目的以及核發基準應有一致性規範，本辦法第 12 條第 1 項第 1 款所定「月投保薪資」，應依「勞工保險投保薪資分級表」計算之。另有關逾 65 歲或屬本法第 5 條第 2 項第 2 款不得參加就業保險人員，經雇主投保勞工職業災害保險者，依本辦法第 17 條之 1 規定，領取僱用安定措施薪資補貼，其「月投保薪資」亦應依「勞工保險投保薪資分級表」認定之。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=25>

7. 勞動部就勞工 職業災害 保險及保護法第 10 條規定被保險人，其職業傷病認定及請領保險給付疑義處理方式

發文字號：勞動保 3 字第 1120157825 號函 日期：2023-07-26

相關法條：勞工職業災害保險及保護法 第 6、7、8、9、10、13、30、36、96 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞動部就勞工 職業災害 保險及保護法第 10 條規定被保險人，其職業傷病認定及請領保險給付疑義處理方式

【主旨】

有關勞工 職業災害 保險及保護法第 10 條規定之被保險人，其職業傷病之認定及請領保險給付等疑義案，復請查照。

【說明】

一、復貴局 111 年 3 月 17 日保企法字第 11160005131 號函。二、查勞工 職業災害保險及保護法（下稱災保法）第 6 條及第 13 條規定略以，年滿 15 歲以上，受僱於依法已辦理登記雇主之勞工，應以其雇主為投保單位，參加勞工 職業災害保險（下稱職保）為被保險人，其保險效力之開始自到職當日起算，至離職當日停止。又災保法第 10 條第 1 項規定，第 6 條至第 9 條規定以外之受僱員工或實際從事勞動之人員，得由雇主或本人辦理參加本保險。三、為落實職保分攤雇主之 職業災害補償責任，自然人雇主依災保法第 10 條第 1 項規定申報加保者，應以執行該雇主所交付職務而遭遇之職業傷病事故，始得請領職保給付。至實際從事勞動人員，因其勞務型態多元，渠等依前開規定辦理加保期間，從事獲致報酬維生之勞務工作而遭遇傷病事故時，同意貴局所報，不受其申報從事行業別之限制，並由貴局就個案事實查明認定是否為職業傷病。四、又旨揭被保險人若係從事兩份以上工作，而同時受僱於災保法第 6 條所定登記有案單位，惟該單位未依規定為其辦理參加職保，嗣後因從事該單位工作遭遇職業傷病事故，為反映事業單位 職業災害 風險程度，落實職保經驗費率機制，渠等應以第 6 條之被保險人身分請領 保險給付，保險人並依第 36 條及第 96 條規定，對前開違法單位處以罰鍰並限期繳納保險給付金額。至勞工若僅受僱於第 6 條登記有案之事業單位，而由其雇主或勞工本人以第 10 條所定簡便方式加保者，因不符第 10 條所定加保資格，保險人並應依第 30 條規定，撤銷其被保險人資格，併予敘明。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=27>

8. 被保險人前已依勞工保險條例第 20-1 條規定領取 職業災害 保險失能給付，嗣於勞工職業災害 保險及保護法施行後因職業病致死亡，其遺屬依

發文字號：勞動保 3 字第 1120157812 號函 日期：2023-07-06

相關法條：勞工保險條例 第 20-1 條（民國 110 年 04 月 28 日版）

勞工職業災害保險被保險人退保後診斷罹患職業病補助及津貼核發辦法 第 5 條（民國 111 年 03 月 09 日版）

勞工職業災害保險及保護法 第 78 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

被保險人前已依勞工保險條例第 20-1 條規定領取 職業災害 保險失能給付，嗣於勞工 職業災害 保險及保護法施行後因職業病致死亡，其遺屬依該法 第 78 條規定請領死亡津貼者，僅得請領死亡津貼扣除已領取失能給付金 額之差額

【主旨】

有關依勞工保險條例第 20 條之 1 規定請領 職業災害 保險失能給付者，於勞工 職業災害 保險及保護法施行後因職業病致死亡，其遺屬依該法第 78 條規定申請死亡津貼，是否扣除前已領取勞工保險失能給付金額疑義 案，復請查照。

【說明】

一、復責局 112 年 1 月 12 日保職命字第 11260004240 號函。二、查勞工保險條例（下稱勞保條例）第 20 條之 1 第 1 項規定，被 保險人退保後，經診斷確定於保險有效期間罹患職業病者，得請領 職 業災害 保險失能給付。另為強化從事特定有害作業之被保險人，於離職退保後始診斷罹患職業病者之權益保障，勞工 職業災害 保險及保護 法（下稱災保法）第 78 條明定，得向保險人申請醫療補助、失能或 死亡津貼；及依勞工 職業災害 保險被保險人退保後診斷罹患職業病補 助及津貼核發辦法第 5 條規定略以，領取失能津貼後，因職業病致死亡者，其遺屬僅得請領死亡津貼扣除已領取失能津貼金額之差額。三、基於勞工保險及勞工 職業災害 保險二制度之穩定銜接，並兼顧遺屬領取津貼權益及保險資源之合理配置，有關旨揭被保險人前已依勞保條 例第 20 條之 1 規定領取 職業災害 保險失能給付，嗣於災保法施行 後因職業病致死亡，其遺屬依災保法第 78 條規定請領死亡津貼者，應比照上開辦法第 5 條規定，僅得請領死亡津貼扣除已領取失能給 付金額之差額。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=28>

9. 勞工保險被保險人於勞工 職業災害 保險及保護法施行前發生 職業災害 死亡 事故，於勞工 職業災害 保險及保護法施行後，考量勞工保險條例與勞工

發文字號：勞動保 3字第 1120157785 號函 日期：2023-06-26

相關法條：勞工保險條例 第 62、63、63-1、63-2、63-3、63-4、64、65 條（民國 110 年 04 月 28 日版）

勞工職業災害保險及保護法 第 49、50、51、52、53、54、103 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞工保險被保險人於勞工 職業災害 保險及保護法施行前發生 職業災害 死亡 事故，於勞工 職業災害 保險及保護法施行後，考量勞工保險條例與勞工 職業災害

保險及保護法就死亡給付保障目的，並基於保險制度間公平性，當

序遺屬均不符合遺屬年金條件者，應就二法律所定死亡給付規定擇一適用，不得分別辦理

【主旨】

有關勞工保險被保險人於勞工 職業災害 保險及保護法施行前發生 職業災害

死亡事故，於該法施行後，當序遺屬均不符合遺屬年金條件者，得否分別 依勞工保險條例請領 10

個月喪葬津貼及選擇適用勞工 職業災害 保險及保 護法規定之遺屬年金給付疑義案，復請查照。

【說明】

一、復責局 111 年 11 月 1 日保職命字第 11160262970 號函。二、查勞工 職業災害

保險及保護法（下稱災保法）已於 111 年 5 月 1 日施行，將 職業災害

保險自勞工保險條例（下稱勞保條例）抽離，單 獨立法。基於災保法施行後，勞工保險與勞工 職業災害 保險分屬獨立 之保險制度，並就被保險人遭遇死亡保險事故，其受益人之保障需求

予以通盤考量後訂定給付請領條件及基準等。爰為符上開二法律就死

亡給付之保障目的，並基於保險制度間之公平性，旨案所詢受益人應

就勞保條例或災保法所定死亡給付規定，擇一適用，不得分別辦理。三、至本部 111 年 9 月 2 日勞動保 3

字第 1110150552 號函釋，係就災保法施行前已依勞保條例規定請領喪葬津貼 10 個月者，於災

保法施行後，其遺屬得依該法第 103 條規定選擇適用災保法或勞保

條例規定請領遺屬年金或遺屬津貼，與本案所詢不同，併予敘明。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=30>

10. 勞動部就村（里）辦公處辦理「兒少課後照顧」，成立投保（提繳）單位為所僱用之員工如何參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險暨提繳勞工

發文字號：勞動保 2 字第 1120157611 號函 日期：2023-03-14

相關法條：就業保險法 第 5 條（民國 111 年 01 月 12 日）勞工職業災害保險及保護法 第 6 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞動部就村（里）辦公處辦理「兒少課後照顧」，成立投保（提繳）單位為所僱用之員工如何參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險暨提繳勞工退休金等事項之說明

【主旨】

有關所報村（里）辦公處辦理「兒少課後照顧」，成立投保（提繳）單位為所僱用之員工參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險暨提繳勞工退休金疑義乙案，復如

【說明】

一、復貴局 111 年 11 月 24 日保納新字第 11160364340 號函。二、旨案與本部 107 年 8 月 28 日勞動保 2 字第 1070140431 號函及 108 年 3 月 14 日勞動保 2 字第 10801401501 號函，有關依「社區整體照顧服務體系計畫」成立巷弄長照站及設置「社區照顧關懷據點」，皆係基於政府辦理之社會福利服務計畫，以村（里）辦公處為服務據點，僱用員工提供在地化照顧服務，性質相近。爰村（里）辦公處辦理旨揭業務僱用之員工參加勞工保險、就業保險，及提繳勞工退休金等事宜，比照本部上開 2 函釋規定辦理。另有勞工職業災害保險部分，比照勞工職業災害保險及保護法第 6 條規定，為所僱人員辦理參加勞工職業災害保險。三、嗣後如遇與本案性質類似者，請貴局比照前開函釋辦理。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=37>

11. 職業災害 勞工依勞工 職業災害 保險及保護法第 80 條規定領取 (住院、失能) 照護補助時，考量該補助由勞工職災保險基金支應，該保險費由雇主

發文字號：勞動條 2 字第 1120147577 號函 日期：2023-02-15

相關法條：勞動基準法 第 59 條 (民國 109 年 06 月 10 日版) 勞工職業災害保險及保護法 第 42、61、80 條 (民國 110 年 04 月 30 日)

【要旨】

職業災害 勞工依勞工 職業災害 保險及保護法第 80 條規定領取 (住院、失能) 照護補助時，考量該補助由勞工職災保險基金支應，該保險費由雇主 全額負擔，符合勞動基準法第 59 條情形，雇主得分別主張抵充勞動基準 法第 59 條規定醫療補償及失能補償

【主旨】

有關 職業災害 勞工依勞工 職業災害 保險及保護法第 80 條規定領取之照護 補助，雇主抵充勞動基準法第 59 條規定之 職業災害 補償疑義一案，請查 照。

【說明】

一、查勞工因遭遇 職業災害 而致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應依勞 動基準法 (以下簡稱本法) 第 59 條規定予以補償。但如同一事故，依勞工保險條例、勞工 職業災害 保險及保護法 (以下簡稱災保法) 或 其他法令規定，「已由雇主支付費用補償者」，雇主得予以抵充之。

二、次查災保法第 80 條規定：「被保險人因職業傷病，有下列情形之一者，得向保險人申請照護補助：一、符合第 42 條第 1 項規定，且住院治療中。二、經評估為終身無工作能力，喪失全部或部分生活自理能力，經常需醫療護理及專人周密照護，或為維持生命必要之日常生活活動需他人扶助。」。爰勞工遭遇 職業災害，得依前開第 1 款 規定申請 (住院) 照護補助及第 2 款所定之 (失能) 照護補助。三、考量災保法第 80 條所定照護補助，依災保法第 61 條規定係由勞工 職業災害 保險基金支應，勞工 職業災害 保險費並由雇主全額負擔，符 合本法第 59 條規定所稱「已由雇主支付費用補償者」之情形。爰 職 業災害 勞工依災保法第 80 條規定領取 (住院) 照護補助及 (失能) 照護補助時，雇主得分別主張抵充本法第 59 條所定醫療補償及失能 補償。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=38>

12. 職業災害 勞工或其遺屬，依勞工 職業災害 保險及保護法所得請領勞工 職業 災害 保險失能及遺屬年金給付金額，於併領其他社會保險年金給付而受減

發文字號：勞動條 2字第 1120147509 號函 日期：2023-01-17

相關法條：勞動基準法 第 59 條（民國 109 年 06 月 10 日版）勞工職業災害保險及保護法 第 58、90 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

職業災害 勞工或其遺屬，依勞工 職業災害 保險及保護法所得請領勞工 職業 災害 保險失能及遺屬年金給付金額，於併領其他社會保險年金給付而受減額調整時，雇主應給予補償不受減額調整影響，標準仍依災保法第 90 條 第 3 項規定辦理

【主旨】

有關 職業災害 勞工或其遺屬依勞工 職業災害 保險及保護法第 58 條規定併領年金而受減額調整，雇主抵充勞動基準法第 59 條規定 職業災害 補償疑 義一案，請查照。

【說明】

一、勞工因遭遇 職業災害 而致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應依勞動 基準法（以下簡稱本法）第 59 條規定予以補償。但如同一事故，依 勞工保險條例、勞工 職業災害 保險及保護法（以下簡稱災保法）或其他法令規定，已由雇主支付費用補償者，雇主得予以抵充之。二、為合理分擔雇主之 職業災害 補償責任風險，查災保法第 90 條第 3 項規定：「被保險人遭遇職業傷病致死亡或失能時，雇主已依本法規定投保及繳納保險費，並經保險人核定為本保險事故者，雇主依勞動 基準法第 59 條規定應給予之補償，以勞工之平均工資與平均投保薪資之差額，依勞動基準法第 59 條第 3 款及第 4 款規定標準計算之。」。爰勞工遭遇 職業災害 致死亡或失能，雇主已依災保法規定為其投保及繳納保險費，並經保險人核定為 職業災害 保險事故者，雇主 於主張抵充時，應依前開規定辦理。三、再查災保法第 58 條第 1 項規定：「被保險人或其受益人因不同保險事故，同時請領本保險或其他社會保險年金給付時，本保險年金給付金額應考量被保險人或其受益人得請領之年金給付數目、金額、種類及其他生活保障因素，予以減額調整。」。前開規定係考量社會保險資源之合理配置，並兼顧保障之適當性，對於併領年金給付者適度 予以減額調整。爰 職業災害 勞工或其遺屬，依災保法所得請領之勞工 職業災害 保險失能及遺屬年金給付金額，於其併領其他社會保險年金給付而受減額調整時，雇主應給予之補償不受減額調整影響，其標準 仍依災保法第 90 條第 3 項規定辦理。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=39>

13. 勞工疑遭受 職業災害 時，雇主未依法給予罹災勞工「普通傷病假」或「公傷病假」，勞工 職業災害 保險及保護法第 88 條相較勞動基準法第 4

發文字號：勞動條 3 字第 1110141047 號函 日期：2022-11-15

相關法條：勞動基準法 第 43、79、80-1 條（民國 109 年 06 月 10 日版）勞工請假規則 第 4、6 條（民國 108 年 01 月 15 日版）
勞工職業災害保險及保護法 第 88、95 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞工疑遭受 職業災害 時，雇主未依法給予罹災勞工「普通傷病假」或「公傷病假」，勞工 職業災害 保險及保護法第 88 條相較勞動基準法第 43 條
為特別規定，依特別法優先適用原則，應回歸災保法相關規定處理

【主旨】

有關勞工疑遭受 職業災害，雇主未依法給予罹災勞工「普通傷病假」或「公傷病假」之裁罰疑義一案，請查照。

【說明】

一、查勞工 職業災害 保險及保護法（下稱災保法）第 88 條定有勞工疑似 遭受 職業災害，於認定前後之普通傷病假、留職停薪及公傷病假等規定。同法 95 條第 4 款及第 100 條第 1 項規定，雇主違反前開規定者，處新臺幣 5 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，應按次處罰；主管機關並應公布其名稱、負責人姓名...及處分金額。

二、次查勞動基準法（下稱勞基法）第 43 條授權之勞工請假規則第 4 條及第 6 條定有普通傷病假及公傷病假相關規定。同法第 79 條第 1 項第 3 款及第 80 條之 1 第 1 項規定，雇主違反前開規定者，處新臺幣 2 萬元以上 100 萬元以下罰鍰；主管機關並應公布其事業單位或事業主之名稱...及罰鍰金額，並限期令其改善；屆期未改善者，應按次處罰。

三、按中央法規標準法第 16 條規定略以，法規對其他法規所規定之同一事項而為特別之規定者，應優先適用之。爰就雇主一行為未依法核予 疑遭受 職業災害之勞工相關假別者，衡酌災保法第 88 條針對罹災勞工相關假別規定，相較勞基法第 43 條授權之勞工請假規則一般請假規定為特別規定，依特別法優先適用原則，應回歸災保法相關規定處理。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=42>

14. 勞動部就勞工 職業災害 保險及保護法施行前，勞工保險被保險人發生 職業 災害 保險事故，於該法施行後本人或受益人申請請領部分失能年金、遺屬

發文字號：勞動保 3 字第 1110150617 號函 日期：2022-10-13

相關法條：勞工保險條例 第 65-3 條（民國 110 年 04 月 28 日版）勞工職業災害保險及保護法 第 43、49、58、103、107 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞動部就勞工 職業災害 保險及保護法施行前，勞工保險被保險人發生 職業 災害 保險事故，於該法施行後本人或受益人申請請領部分失能年金、遺屬一次金或適用年金併領調整規定，涉及同法第 43、49、58、103、107 條，及勞工保險條例第 65-3 條等相關規定適用說明

【主旨】

有關勞工保險被保險人於勞工 職業災害 保險及保護法施行前發生 職業災害 保險事故，於該法施行後，其本人或受益人得否請領部分失能年金、遺屬一次金或適用年金併領調整規定等疑義案，復請查照。

【說明】

一、復責局 111 年 3 月 17 日保企法字第 11160005131 號函。二、為保障勞工工作安全，勞工 職業災害 保險及保護法（下稱災保法）將 職業災害 保險自勞工保險條例抽離，並自本（111）年 5 月 1 日施行。故旨揭被保險人於災保法施行前發生 職業災害 保險事故，基於行為後法律變更，以保險事故發生時之法律規定為原則。又為維護被保險人或受益人之申請給付權益，災保法第 103 條明定，前開保險事故，尚未依勞工保險條例規定提出申請，且請求權時效未完成者，允其得選擇依災保法規定，請領保險給付，係屬給付適用之特別規定。三、基於災保法第 43 條第 2 項所定部分失能年金及第 49 條第 3 項所定遺屬一次金，皆屬勞工保險條例所無而屬災保法新增之給付規定，無該法第 103 條規定之適用，故旨揭被保險人於災保法施行前所生 職業災害 保險事故，其本人或受益人不得請領部分失能年金、遺屬一次金。四、至勞工保險被保險人於災保法施行前之 職業災害 失能或死亡保險事故，其本人或受益人未依勞工保險條例提出申請，於該法施行後，請領災保法年金給付且同時符合勞工保險年金給付條件者，依災保法第 107 條規定，前開被保險人或其受益人，仍有勞工保險條例第 65 條之 3 所定年金擇一請領之限制，而無災保法第 58 條年金併領調整規定之適用。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=43>

15. 勞動部就勞工 職業災害 保險及保護法第 7 條所定被保險人，有從事非本業或與本業專長無關工作遭遇職業傷病情況，請領 職業災害 保險給付涉及

發文字號：勞動保 3 字第 1110150626 號函 日期：2022-10-13

相關法條：勞工職業災害保險及保護法施行細則 第 40 條（民國 111 年 03 月 11 日版）勞工職業災害保險及保護法 第 6、7、13、28、36、96 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞動部就勞工 職業災害 保險及保護法第 7 條所定被保險人，有從事非本業或與本業專長無關工作遭遇職業傷病情況，請領 職業災害 保險給付涉及 同法第 6、13、28、36、96 條及同法施行細則第 40 條規定適用之說明

【主旨】

有關勞工 職業災害 保險及保護法第 7 條所定被保險人，從事非本業或與本業專長無關工作遭遇職業傷病，請領 職業災害 保險給付疑義案，復請查 照。

【說明】

一、復貴局 111 年 3 月 17 日保企法字第 11160005131 號函。二、查勞工 職業災害 保險及保護法（下稱災保法）第 6 條及第 13 條規定略以，年滿 15 歲以上之勞工，受僱於領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍之雇主，應以其雇主為投保單位，參加勞工 職業災害 保險（下稱職保）為被保險人，其保險效力之開始自到職當日起算。另本部改制前行政院勞工委員會 97 年 10 月 20 日勞保 3 字第 0 970079500 號令釋略以，職業工會或漁會之被保險人，因從事非本業或與本業專長無關之工作，於工作場所因執行職務而致傷病者，得請 領 職業災害 保險給付。為因應職業工會或漁會被保險人之多元工作型態，於災保法施行後，仍延續前開令釋作法，以確保渠等之工作安全。三、又旨揭被保險人所從事非本業或與本業專長無關之工作，係另受僱於 災保法第 6 條第 1 項所定單位而遭遇職業傷病事故，於災保法施行後，其保險效力已自到職當日起算，爰不論該單位有無依規定為其辦理參加職保，渠等應依上開災保法規定，以該單位受僱勞工身分，向保險人請領保險給付，以落實上開強制納保規定。該單位如未依規定辦理加保者，其保險給付平均月投保薪資之計算，應依同法第 28 條第 4 項、第 5 項及同法施行細則第 40 條規定辦理，據以發給 保險給付。另保險人應依同法第 36 條規定，於所屬勞工請領之保險給付範圍內，令該單位限期繳納，並依同法第 96 條規定裁處。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=44>

16. 勞動部就勞工 職業災害 保險及保護法第 6 條及第 9 條第 1 項第 1 款所定勞工，經事業單位通知前往辦理報到手續之應經途中，發生事故而

發文字號：勞動保 3 字第 1110150600 號函 日期：2022-09-29

相關法條：勞工職業災害保險及保護法 第 6、7、8、9、13、36、96 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞動部就勞工 職業災害 保險及保護法第 6 條及第 9 條第 1 項第 1 款所定勞工，經事業單位通知前往辦理報到手續之應經途中，發生事故而致傷者，涉及適用勞工職業災害 保險及保護法第 13、36、96 條等相關 規定之說明

【主旨】

有關勞工 職業災害 保險及保護法第 6 條及第 9 條第 1 項第 1 款所定勞工，經事業單位通知前往辦理報到手續之應經途中，發生事故而致傷者，其保險效力之開始等疑義案，復請查照。

【說明】

一、復貴局 111 年 3 月 17 日保企法字第 11160005131 號函。二、依勞工 職業災害 保險及保護法（下稱災保法）第 13 條第 1 項規定略以，符合第 6 條規定之勞工，其保險效力之開始，自到職當日起算。另同條第 2 項第 1 款規定略以，符合第 7 條及第 8 條規定之勞工，投保單位於其入會、到訓之當日通知保險人者，其保險效力之開始，自通知當日起算；及第 5 項規定略以，依第 9 條規定參加本保險者，其保險效力之開始，準用第 2 項規定。三、有關災保法第 6 條所定勞工，經事業單位通知前往報到之應經途中發生事故而致傷者，若該單位未於報到當日列表通知保險人辦理保險手續，依同法第 13 條第 1 項規定，其保險效力仍自該日起算，及享有 職業災害 保險給付權益；該事業單位並有該法第 36 條所定令其限期繳納所屬勞工請領保險給付金額及第 96 條罰則等相關規定之適用。四、至依災保法第 9 條第 1 項第 1 款公告準用參加勞工 職業災害 保險之人員，於前往報到之應經途中發生事故而致傷者，其保險效力之開始，依該法第 13 條第 5 項規定，事業單位於當日列表通知保險人辦理加保者，其保險效力之開始，自當日零時起算。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=45>

17. 勞工保險條例第 54-2 條、勞工 職業災害 保險及保護法第 44 條規定參照，基於社會保險不重複保障原則，如被保險人眷屬已另請領勞保、職

發文字號：勞動保 3 字第 1110150542 號函 日期：2022-09-15

相關法條：勞工保險條例 第 54-2 條（民國 110 年 04 月 28 日版）勞工職業災害保險及保護法 第 44 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞工保險條例第 54-2 條、勞工 職業災害 保險及保護法第 44 條規定參照，基於社會保險不重複保障原則，如被保險人眷屬已另請領勞保、職保年金給付，或已另由其他被保險人請領勞保、職保失能年金加發眷屬補助，自不得重複請領加發眷屬補助

【主旨】

有關被保險人請領勞工保險或勞工 職業災害 保險失能年金加發眷屬補助者，如該眷屬另請領前開保險之年金給付，或另由其他被保險人請領失能年金加發眷屬補助時，其加發眷屬補助發給疑義案，復請查照。

【說明】

一、復責局 111 年 3 月 17 日保企法字第 11160005131 號函。二、查勞工保險及勞工 職業災害 保險（以下分別稱勞保及職保）失能年金加發眷屬補助之立法意旨，係考量被保險人遭遇失能事故請領失能年金給付者，如其為家庭主要經濟支柱，為避免賴其維生之配偶或子女之生活亦受該失能事故影響，爰勞工保險條例第 54 條之 2 及勞工 職業災害 保險及保護法第 44 條明定請領失能年金給付者，同時有符合各款條件之一所定眷屬時，得請領加發眷屬補助。三、基於社會保險不重複保障原則，旨揭被保險人之眷屬如已另請領勞保、職保年金給付，或已另由其他被保險人請領勞保、職保失能年金加發眷屬補助者，自不得重複請領加發眷屬補助。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=46>

18. 政府登記有案職業訓練機構或受政府委託辦理職業訓練單位，依勞工 職業 災害 保險及保護法第 8 條規定，應以其所屬機構或單位為投保單位，為 年

發文字號：勞動保 3 字第 1110150557 號函 日期：2022-09-14

相關法條：勞工職業災害保險及保護法 第 8 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

政府登記有案職業訓練機構或受政府委託辦理職業訓練單位，依勞工 職業 災害 保險及保護法第 8 條規定，應以其所屬機構或單位為投保單位，為 年滿 15 歲以上在職進修訓練人員辦理參加勞工 職業災害保險

【主旨】

有關於政府登記有案之職業訓練機構或受政府委託辦理職業訓練之單位接受在職進修訓練人員，參加勞工 職業災害 保險疑義案，復請查照。

【說明】

一、復貴局 111 年 3 月 17 日保企法字第 11160005131 號函。二、查勞工 職業災害 保險及保護法第 8 條規定，年滿 15 歲以上，於政府登記有案之職業訓練機構或受政府委託辦理職業訓練之單位接受訓練者，應以其所屬機構或單位為投保單位，參加本保險為被保險人。

爰旨揭機構或單位應依前開規定，為在職進修訓練人員辦理參加勞工 職業災害 保險，以保障渠等參訓期間之作業安全。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=47>

19. 勞工保險被保險人發生 職業災害 死亡事故，已由支出殯葬費之人請領喪葬津貼，惟遺屬未申請遺屬年金或遺屬津貼時，於勞工 職業災害 保險及保護

發文字號：勞動保 3字第 1110150552 號函 日期：2022-09-02

相關法條：勞工職業災害保險及保護法 第 103 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

勞工保險被保險人發生 職業災害 死亡事故，已由支出殯葬費之人請領喪葬津貼，惟遺屬未申請遺屬年金或遺屬津貼時，於勞工 職業災害 保險及保護 法施行後，遺屬得依該法第 103 條規定，選擇適用災保法或勞工保險條例規定請領遺屬年金或遺屬津貼

【主旨】

有關勞工保險被保險人於勞工 職業災害 保險及保護法施行前發生 職業災害 死亡事故，已由支出殯葬費之人請領喪葬津貼，惟遺屬未申請遺屬年金或遺屬津貼，於該法施行後，得否依第 103 條規定選擇適用該法或勞工保險條例規定請領遺屬年金或遺屬津貼疑義案，復請查照。

【說明】

一、復責局 111 年 3 月 17 日保企法字第 11160005131 號函。二、依勞工 職業災害 保險及保護法（下稱災保法）第 103 條規定略以，被保險人於災保法施行前之同一保險事故，已依勞工保險條例規定申請保險給付者，仍適用該條例規定；尚未提出申請者，得選擇適用災保法或前開條例之規定請領給付。另依本部改制前行政院勞工委員會 80 年 1 月 29 日台 80 勞保二字第 31048 號函略以，喪葬津貼 與遺屬津貼係死亡給付內不同項目，兩種性質不同，得分別請領。爰旨揭死亡事故，已由支出殯葬費之人請領喪葬津貼者，依前開函示意旨，並為強化遺屬之給付權益，於災保法施行後，旨揭遺屬得依該法 第 103 條規定，選擇適用災保法或勞工保險條例規定請領遺屬年金 或遺屬津貼。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=48>

20. 被保險人同時受僱於 2 以上勞工 職業災害 保險及保護法第 6 條所定投保單位，其中之一單位未依規定辦理投保、退保手續，或職業工會被保險

發文字號：勞動保 3 字第 1110150493 號函 日期：2022-08-24

相關法條：勞工職業災害保險給付後限期投保單位繳納辦法 第 3 條（民國 111 年 03 月 09 日版）

勞工職業災害保險及保護法施行細則 第 40 條（民國 111 年 03 月 11 日版）勞工職業災害保險及保護法 第 6、12、28、36 條（民國 110 年 04 月 30 日）

【要旨】

被保險人同時受僱於 2 以上勞工 職業災害 保險及保護法第 6 條所定投保單位，其中之一單位未依規定辦理投保、退保手續，或職業工會被保險人另受僱於同法第 6 條所定投保單位，投保單位未依規定辦理保險手續，且被保險人發生職業傷病保險事故，保險人於發給保險給付後，其「平均月投保薪資」應就被保險人於該投保單位任職期間，依同法第 28 條規定計算，不適用同法施行細則第 40 條第 2 項規定

【主旨】

有關勞工 職業災害 保險及保護法第 36 條第 1 項規定限期投保單位繳納金額之計算疑義案，復請查照。

【說明】

一、復責局 111 年 3 月 17 日保企法字第 11160005131 號函。二、依勞工 職業災害 保險及保護法（下稱本法）第 36 條第 1 項規定，投保單位未依第 12 條規定，為符合第 6 條規定之勞工辦理投保、退保手續，且勞工遭遇職業傷病請領保險給付者，保險人發給保險給付後，應於該保險給付之範圍內，確認投保單位應繳納金額，並以書面行政處分令其限期繳納。復依勞工 職業災害 保險給付後限期投保單位繳納辦法第 3 條規定略以，本法第 36 條第 1 項所定投保單位應繳納金額，依本法第 28 條所定平均月投保薪資及各款規定之給付基準計算。

三、有關被保險人同時受僱於 2 個以上本法第 6 條所定投保單位，惟其中之一投保單位未依規定辦理投保、退保手續，或職業工會被保險人另受僱於本法第 6 條所定投保單位，該投保單位未依規定辦理前開保險手續，且被保險人發生職業傷病保險事故者，保險人於發給保險給付後，依上開辦法第 3 條規定確認應繳納金額時，其「平均月投保薪資」應就被保險人於該投保單位任職期間，依本法第 28 條規定計算，不適用本法施行細則第 40 條第 2 項規定。

來源：<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=%e8%81%b7%e6%a5%ad%e7%81%bd%e5%ae%b3&cnt=363&now=1&lnabndn=1&recordno=49>